

煤炭买卖合同

合同编号：HNJM-2026-NM-019
乙方编号：
签约地点：湖北武汉
签约时间：2026年7月2日

甲方（需方）：华能荆门热电有限责任公司

乙方（供方）：湖北国贸能源化工有限公司

依据《中华人民共和国民法典》，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就煤炭买卖具体事项订立本合同，甲、乙双方共同遵守。

第一条 煤炭品种、数量、发站：

- 1.1 煤炭品种：烟煤
- 1.2 数量：10000 吨±10%
- 1.3 煤炭供货矿点：陕西省建新矿
- 1.4 发站：孝北堡、梅家坪
- 1.5 运输方式：铁路

第二条 交货方式、到站及交货期

- 2.1 交货地点：荆门站
- 2.2 交货方式：到站交货
- 2.3 收货人：华能荆门热电有限责任公司
- 2.4 合同发货期：2026年7月6日至2026年7月20日（以铁路货票上的发货日期为准）。

第三条 煤炭质量要求

- 3.1 基准发热量：收到基低位发热量（ $Q_{net,ar}$ ） ≥ 4500 千卡/千克
- 3.2 干燥无灰基挥发分 $28\% \leq V_{daf} \leq 42\%$
- 3.3 空气干燥基全硫（ St,ad ） $\leq 1.0\%$
- 3.4 收到基全水分（ Mt,ar ） $\leq 15\%$

第四条 煤炭价格

4.1煤炭基准价格：执行到站含税包干价。收到基低位发热量在 4500 千卡/千克时，到站含税包干价 643.50 元/吨（含煤款、运费）。

4.2结算价格=基准价格+质量调整价

4.3质量调整价

4.3.1收到基低位发热量月加权平均值 $Q_{net,ar} > 4500$ 千卡/千克时，每高 100 千卡/千克加煤价 14.3 元/吨，不足 100 千卡/千克部分按比例折算； $Q_{net,ar} > 5000$ 千卡/千克时，超出 5000 千卡/千克部分不再进行价格调整。当 $Q_{net,ar}$ 低于合同要求时，实行分段累加扣款（不足 100 千卡/千克部分按比例折算），即：4300 千卡/千克 $\leq Q_{net,ar} < 4500$ 千卡/千克时，以 4500 千卡/千克为基准，每低 100 千卡/千克扣煤价 14.3 元/吨；4000 千卡/千克 $\leq Q_{net,ar} < 4300$ 千卡/千克时，以 4300 千卡/千克为基准每低 100 千卡/千克扣煤价 28.6 元/吨； $Q_{net,ar} < 4000$ 千卡/千克时，以 4000 千卡/千克为基准每低 100 千卡/千克扣煤价 57.2 元/吨。

4.3.2供方发运的电煤，当空气干燥基全硫加权平均值（ St,ad ）超出合同要求时，实行分段累加扣款（不足 0.1%部分按比例折算）即：1.0% $< St,ad \leq 1.5\%$ 时，每升高 0.1%扣煤价 3 元/吨；1.5% $< St,ad \leq 1.8\%$ 时，每升高 0.1%扣煤价 4 元/吨； $St,ad > 1.8\%$ 时，每升高 0.1%扣煤价 5 元/吨。

4.3.3供方发运的电煤，当干燥无灰基挥发分加权平均值（ $Vdaf$ ）超出合同要求时，实行分段累加扣款： $Vdaf < 25\%$ 时每降低 1%扣煤价 40 元/吨（不足 1%部分按比例折算）；25% $\leq Vdaf < 28\%$ 时每降低 1%扣煤价 10 元/吨（不足 1%部分按比例折算）；42% $< Vdaf \leq 43\%$ 时，扣煤价 10 元/吨；43% $< Vdaf \leq 44\%$ 时，扣煤价 15 元/吨； $Vdaf > 44\%$ 时每升高 1%扣 40 元/吨（不足 1%部分按比例折算）。

4.3.4煤炭碱金属含量采取双方共同抽检的方式进行，碱金属含量基准计算公式为：（氧化钠含量+0.66*氧化钾含量） $\leq 3.0\%$ 。若碱金属含量超出标准，按以下条款分段累加考核（不足部分按比例折算）：3.0% $<$ 碱金属含量 $\leq 3.3\%$ ，以 3.0%为基准，每高 0.1%核减煤款 1 元/吨；3.3% $<$ 碱金属含量 $\leq 3.5\%$ ，以 3.3%为基准，每高 0.1%核减煤款 3 元/吨；3.5% $<$ 碱金属含量 $\leq 4.0\%$ ，以 3.5%为基准，每高 0.1%核减煤款 10 元/吨；4.0% $<$ 碱金属含量 $\leq 5.0\%$ ，以 4.0%为基准，每高 0.1%核减煤款 50 元/吨；碱金属含量 $> 5.0\%$ ，零结算。

4.4 兑现率考核：乙方应按合同量(1.0 万吨)全额兑现，合同兑现率应(甲方电厂轨道衡验收数量除以合同量即为合同兑现率，以下简称兑现率)确保为90%以上。如兑现率低于90%，甲方按未兑现部份扣除煤款，扣款公式如下：(合同量*90%-甲方电厂轨道衡验收数量)*40 元/吨；当兑现率高于110%时，超出部分结算价格为零。

第五条 煤炭数量、质量验收

5.1 甲方严格按照国家标准对煤炭的数量和质量进行验收。

5.2 在合同执行过程中，一经发现并经双方确认为有掺假使假、以次充好等舞弊欺诈行为和违法手段的，另一方有权对责任方做出扣除本批次合同总价20%的处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。若乙方供应的煤炭出现严重质量问题，甲方有权单方解除合同并随时终止供应关系，解除合同的通知到达乙方后，本合同解除，由此产生的损失全部由乙方承担。

5.3 单批次 $St, ad > 1.2\%$ 时，不得与合同有效期内其他煤炭进行含硫加权平均结算， $St, ad > 1.2\%$ 的批次允许加权平均结算；单批次 $Vdaf < 28\%$ 时，不得与合同有效期内其他煤炭进行挥发份加权平均结算， $Vdaf < 28\%$ 的批次允许加权平均结算；单批次 $Vdaf > 48\%$ 时，不得与合同有效期内其他煤炭进行挥发份加权平均结算， $Vdaf > 48\%$ 的批次允许加权平均结算；单批次 $Q_{net, ar} < 4000$ 千卡/千克时，不得与合同有效期内其他煤炭进行热值加权平均结算， $Q_{net, ar} < 4000$ 千卡/千克的批次允许加权平均结算；单批次 $Q_{net, ar} > 5000$ 千卡/千克时，不得与合同有效期内其他煤炭进行热值加权平均结算， $Q_{net, ar} > 5000$ 千卡/千克的批次允许加权平均结算。

5.4 乙方必须对所供煤炭的矿点信息及煤炭的热值、硫分、挥发分、水分、灰熔点、氧化钠、氧化钾进行预报，作为甲方配煤掺烧和煤场管理的依据。若预报信息与验收信息差异明显，对甲方生产造成影响的，甲方将对乙方进行追究和考核，且由此产生的损失全部由乙方承担。

5.5 供方原因引起的煤车接卸时间延长所发生的延时费用全部由乙方承担：如煤质湿黏、三大块较多等问题造成接卸困难；合同发货期内未按要求均衡发运，造成煤车大量集中到达等。

第六条 煤炭数量、质量确定

6.1数量确定

煤炭到达交货地点后，煤炭数量按甲方电厂轨道衡验收结果为结算依据。

6.2质量检验

煤炭到达交货地点后，煤炭质量按甲方电厂检质结果为结算依据。

第七条 结算与付款

7.1结算以人民币元为单位，小数点后保留两位数。

7.2煤炭验收后，甲方凭有效化验单、计量记录等有关单据核对无误后按照本合同约定条款出具结算确认单，甲乙双方对结算单确认后，乙方根据结算确认单开具煤炭增值税专用发票，实行一票制结算。

7.3结算数量以吨为单位，小数点后保留两位数。以质计价时，发热量以 kcal/kg 计价，保留至个位数。

7.4乙方在结算煤款时，应该提供符合甲方所在地税务部门要求的以电脑开具的全额增值税发票（税率 13%）。增值税专用发票票面平整，清晰、完整。发票专用章务必盖在发票空白处，不能盖住扫描认证区。

7.5甲方收到发票后以银行电汇方式结清货款。

第八条 违约责任

8.1甲乙双方应严格履行本合同条款约定，若一方违反合同约定影响煤炭正常买卖，由违约方承担责任。

8.2未经另一方书面同意，一方不能将其在本合同项下的权利义务转移给第三方，不得将生效的合同用于质押担保、融资等事宜。

8.3经双方约定，在合同期内乙方向甲方供应（10000 吨±10%）煤炭，乙方应在接到中标通知两个工作日内按 40 元/吨向甲方缴纳合同履约保证金 40 万元整（大写：人民币肆拾万元整）转入甲方银行账户。乙方按照本合同依约如期执行，未出现违约情形的，待甲方正常结算完后，由乙方向甲方出具保证金退款函，双方核实无误后，履约保证金由甲方在 5 个工作日内足额无息原路退回给卖方。

8.4供方应在合同约定时间内完成发运。如因供方原因确需延期的，供方提出申请，需方同意后双方签订延期协议，同时考核供方延期交货的违约责任：供方超出合同约定发货期发运的煤炭，实行分段累加扣款，每批次发运

超过合同约定时间 5 天以内（含），按 0.5 元/吨·天扣罚煤款；超 6-10 天的，按 1.0 元/吨·天扣罚煤款；超过 10 天的，按 2.0 元/吨·天扣罚煤款，扣款上限为 40 元/吨。

第九条 不可抗力

9.1 由于恶劣天气、战争、自然灾害、运输中断、重大安全生产事故、政策变化以及其他不能预见并且对其发生后果不能防止或避免的不可抗力事件，致使直接影响到本合同的履行或按约定条件履行，遭遇不可抗力的一方应在 15 日内书面通知另一方，并向另一方出示有关不可抗力事件发生的相应证明。

9.2 在受不可抗力事件影响的范围内，当事人可免除履行本合同的责任。

9.3 不可抗力解除后，甲、乙双方是否延期履行、部分履行或取消履行本合同，双方应本着相互谅解、互惠互利原则协商确定。

第十条 争议解决

10.1 执行合同中发生争议时，双方协商解决，如协商未果时双方一致同意向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

10.2 争议解决期间除涉及争议的条款以外，双方应继续履行本合同的其它条款。

第十一条 合同生效、有效期

11.1 本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效，在合同交货期截止、交货完成，且结算履行完毕后，本合同双方权利义务自动终止。如遇特殊情况双方另行协商解决。

11.2 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

11.3 本合同主体部分的信息为法定送达信息。甲乙双方约定本合同签章处的地址为法定送达地址，如送达地址发生变化，应书面函告对方。

第十二条 合同的变更

12.1 在合同执行过程中，甲、乙双方均有权就本合同内容向对方提出书面修改，对此双方应本着相互理解合作的精神进行协商。上述修改只有在双方达成一致后才能视为对合同内容的变更。

12.2 一旦甲、乙双方就修改意见达成一致，应以补充协议形式经双方加盖合同章确认，视为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

补充协议与本合同内容不一致的,以补充协议约定内容为准。

第十三条 保密义务

本合同中涉及的合同数量、合同价格及品种质量指标均为甲、乙双方需保密的信息,在合同有效期内及合同终止两年内,除政府及相关部门要求披露或法律另有规定外,合同任何一方均不得向任何第三方透露其内容。因一方泄密而致另一方遭受损失,泄密方应承担损害赔偿责任。

(以下为签章处,无正文。)

甲方(需方):

华能荆门热电有限责任公司

法定代表人/授权代表(签字):



统一社会信用代码:

914208025854508747

地址:湖北省荆门市东宝区工业园
荆东大道 99 号

电话: 0724-8659102

开户银行:中国建设银行股份有限公司
荆门国电支行

账号: 42050166623600000031

乙方(供方):

湖北国贸能源化工有限公司

法定代表人/授权代表(签字):



统一社会信用代码

91420100MA4KRM0U5D

地址:武汉东湖新技术开发区光谷三
路 777 号-6 保税物流园内 7 号楼 5 层
517(自贸区武汉片区)

电话: 027-65522236

开户银行:交通银行武汉武昌支行

账号: 421864028018800034180